

Guide des statuts en Belgique

Comprendre les options avant d'en discuter avec votre comptable

Le choix du statut engage votre fiscalité, votre protection sociale et votre responsabilité personnelle pour des années. Ce guide sert à arriver informé chez votre comptable, pas à décider seul.

PREMIÈRE QUESTION : PERSONNE PHYSIQUE OU SOCIÉTÉ ?

C'est la bifurcation principale. Tout le reste en découle.

	PERSONNE PHYSIQUE	SOCIÉTÉ (SRL LE PLUS SOUVENT)
Création	Simple et peu coûteuse : guichet d'entreprises, inscription BCE	Acte notarié, plan financier, capital de départ suffisant
Responsabilité	Illimitée : votre patrimoine personnel est engagé	Limitée aux apports, sauf faute de gestion
Imposition	Impôt des personnes physiques, par tranches progressives	Impôt des sociétés, puis imposition de ce que vous vous versez
Comptabilité	Simplifiée dans la plupart des cas	Complète, avec comptes annuels à déposer
Bascule fréquente	En dessous d'un certain bénéfice	Au-delà, quand l'écart d'imposition compense les frais

Le seuil de bascule ne se résume pas à un chiffre de chiffre d'affaires : il dépend de votre bénéfice, de votre situation familiale, de ce que vous voulez vous verser et de votre besoin de protection patrimoniale. C'est exactement la question à poser à un comptable agréé.

DEUXIÈME QUESTION : À TITRE PRINCIPAL, COMPLÉMENTAIRE OU ÉTUDIANT ?

- À titre principal : votre activité indépendante est votre occupation principale. Cotisations sociales pleines, avec un minimum trimestriel de 917,58 €. C'est ce statut qui ouvre les droits complets (pension, maladie, allocations familiales).
- À titre complémentaire : vous exercez par ailleurs une activité salariée d'au moins un mi-temps. Cotisations calculées sur les revenus réels, sans minimum « titre principal », mais droits sociaux ouverts par l'activité salariée.
- Étudiant-indépendant : statut spécifique sous conditions d'âge et d'inscription dans un établissement d'enseignement, avec un régime de cotisations allégé.
- Conjoint aidant : statut propre pour la personne qui assiste régulièrement un indépendant sans être elle-même titulaire de l'activité.

LES DÉMARCHES, DANS L'ORDRE

- ☐ Vérifier les accès à la profession éventuellement requis pour votre activité (certaines professions restent réglementées, les règles varient selon la Région)
- ☐ Ouvrir un compte bancaire professionnel distinct, obligatoire pour les assujettis TVA, et de toute façon indispensable pour tenir ses comptes
- ☐ S'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises via un guichet d'entreprises agréé, et obtenir son numéro d'entreprise
- ☐ S'affilier à une caisse d'assurances sociales pour indépendants, au plus tard le jour du début d'activité
- ☐ S'affilier à une mutuelle en qualité d'indépendant
- ☐ Activer le numéro de TVA, ou demander expressément le régime de franchise si le chiffre d'affaires attendu reste sous 25 000 €
- ☐ Souscrire les assurances professionnelles correspondant au métier
- ☐ Mettre en place la comptabilité, seul ou avec un comptable, dès le premier euro

LE RÉGIME DE FRANCHISE DE TVA, EN CLAIR

Sous 25 000 € de chiffre d'affaires annuel, vous pouvez demander à ne pas facturer la TVA. Vos factures portent alors la mention « Régime particulier de franchise des petites entreprises, TVA non applicable, article 56bis du Code de la TVA ».

- **Avantage** : des prix plus légers pour une clientèle de particuliers, et une administration nettement allégée.
- **Inconvénient** : vous ne récupérez aucune TVA sur vos achats, investissements et matériel. Une activité qui achète beaucoup y perd.
- **Vigilance** : le seuil s'apprécie sur l'année civile. Le franchir en cours d'année fait basculer dans le régime normal.

CE QUE CE GUIDE NE FAIT PAS

Il ne choisit pas à votre place, ne tient pas compte de votre situation familiale et patrimoniale, et n'intègre pas les aides régionales éventuellement disponibles. Le choix se valide avec un comptable agréé : une heure de consultation coûte moins cher qu'une année sous un statut inadapté.

AVERTISSEMENT

Document d'information à but pédagogique, établi sur la base de barèmes publics susceptibles d'évoluer. Il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable, ni un conseil juridique. Pilotia n'est pas expert-comptable et n'est inscrit à aucun ordre professionnel à ce titre : vérifiez toujours votre situation auprès de votre comptable, de votre caisse d'assurances sociales ou de l'administration compétente.